

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

أولاً: نشأة الهيئة وتأسيسها

- الهيئة العربية للتحكيم الهندسي هيئة مهنية تأسست ضمن مظلة اتحاد المهندسين العرب، بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بتاريخ 2010/12/19 في اجتماعه المنعقد بتونس. وشُكلت بعد التأسيس لجنة تأسيسية من ممثلي عدد من الدول العربية بإشراف الأمين العام للاتحاد الأستاذ الدكتور المهندس عادل الحديثي، أنجزت مشروع "النظام الأساسي للهيئة".
- عُقد أول اجتماع للجمعية العامة للهيئة بمقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب في القاهرة بتاريخ 2012/7/10، حيث انتُخبت أول لجنة تنفيذية لها، مكونة من: الأستاذ المهندس محمد ماجد عباس خلوصي (مصر) رئيساً، والأستاذ الدكتور منذر موسى الساكت (الأردن) نائباً للرئيس، والمهندس محمد علي قاسم أبو شملا (فلسطين)، والدكتور إبراهيم عبدالله الحماد (السعودية)، والمهندس أمين صبري (السودان) أعضاء. وبناءً على رغبة ممثلي الهيئات الهندسية السورية والعراقية والليبية، وافقت الجمعية العامة على ترشيح كل من: المهندس حسن ماجد (سوريا)، والمهندس صلاح الدين عباس خطاب (العراق)، والمهندس عبدالسلام عمار (ليبيا) لعضوية اللجنة التنفيذية لتلك الدورة فقط، إلى حين تطبيق النظام الأساسي بشكل كامل في الانتخابات اللاحقة. وفي اجتماعها المؤرخ 2012/9/27 قررت اللجنة التنفيذية إضافة ممثلين مراقبين عن لبنان (م. محمد سعيد فتحة) والإمارات (م. خالد شهيل).
- يتم تجديد انتخاب اللجنة التنفيذية كل ثلاث سنوات. حيث يشارك الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الأستاذ الدكتور المهندس عادل الحديثي بصفة دائمة في اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للهيئة، باعتبار الهيئة جزءاً من هيكل الاتحاد
- مقر الهيئة الدائم: القاهرة، ورئيسها غير مقيم يمارس مهامه من بلده.
- عضوية الهيئة تضم الهيئات الهندسية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب (عضوية عاملة)، بالإضافة إلى هيئات قطرية ومراكز ومؤسسات وأفراد (محكمين وموفقين وخبراء) كأعضاء مساهمين ومشاركين وفخريين.

أهداف الهيئة الرئيسية

- تنظيم تسوية النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية عبر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
- نشر ثقافة التحكيم الهندسي وتطوير قواعده وإجراءاته وتوحيدها بين الدول العربية.
- اعتماد المحكمين والموفقين والخبراء، وإعداد قوائم وسجلات بهم.
- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم.
- إصدار نشرات ودوريات وأدلة متخصصة بالتحكيم وتسوية النزاعات.
- إنشاء مراكز تحكيم إقليمية تابعة للهيئة في الدول العربية.

ثانياً: قيادة الهيئة عبر السنوات

الفترة	رئيس الهيئة / اللجنة التنفيذية	ملاحظات
2012 – 2014	م. محمد ماجد خلوصي (مصر)	أول رئيس للهيئة منذ انتخابه في الجمعية العامة بتاريخ 2012/7/10؛ نائب الرئيس د. منذر موسى الساكت (الأردن)
2015 - 2020	م. داود خلف (الأردن)	انتُخب في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2014/12/20، وأعيد انتخابه بتاريخ 2017/12/9؛ نائب الرئيس طوال الفترة م. محمد سعيد فتحة (لبنان)
2021 – 2023	م. جودت جوده يغمور (الأردن)	انتُخب في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2020/12/1، ونائب الرئيس م. محمد سعيد فتحة (لبنان)
2024 – حتى تاريخه	أ.م. امحمد عبدالرحمن غولة (ليبيا)	رئيس اللجنة التنفيذية الحالي؛ ونائبه م. جودت يغمور (الأردن) وم. فؤاد الكندي (عُمان)

ثالثاً: أبرز اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة

التاريخ	نوع الاجتماع	مكان الانعقاد	أبرز المواضيع
2012/07/10	الجمعية العامة (التأسيسي)	القاهرة (الأمانة العامة)	انتخاب أول لجنة تنفيذية برئاسة م. محمد ماجد خلوصي
2012/09/27	اللجنة التنفيذية	القاهرة	إضافة ممثلين مراقبين عن لبنان والإمارات
2013/01/13	الجمعية العامة	القاهرة	اعتماد برنامج الدورات التدريبية في الدول العربية
2013/12/04	اللجنة التنفيذية	القاهرة	اعتماد شرط التحكيم النموذجي، ولائحة إجراءات التحكيم، وتصنيف المحكمين، وبطاقة العضوية؛ قبول 41 عضواً جديداً
2014/05/31	اللجنة التنفيذية (السابع)	غير محدد	قرار عقد مؤتمر ودورة شرم الشيخ؛ تشكيل لجنة صياغة عقود نموذجية على غرار الفيديك
2014/12/04	الجمعية العامة (الثالث)	القاهرة	التصديق على محاضر 2013 وعرض تقرير اللجنة التنفيذية عن عام 2013
2014/12/21	الجمعية العامة (متابعة)	القاهرة	عرض التقرير الكامل 2012-2014؛ انتخاب لجنة تنفيذية جديدة برئاسة م. داود خلف
2015 (اجتماعان)	اللجنة التنفيذية	عمّان، الأردن	اجتماعات دورية للجنة التنفيذية
2016 (اجتماعان)	اللجنة التنفيذية	القاهرة والكويت	اجتماعات دورية للجنة التنفيذية
2017 (اجتماع إضافي)	اللجنة التنفيذية	بيروت، لبنان	اجتماع دوري ضمن اجتماعات 2017 الثلاثة
2017/05/22	اجتماع اللجنة التنفيذية	عمّان، الأردن	توزيع عائدات دورات بغداد؛ طباعة عقد المقابلة الموحد (نسخة عربية وإنجليزية)
2017/12/11	الجمعية العامة	القاهرة (فندق كمبينسكي)	عرض تقرير 2015-2017؛ انتخاب لجنة تنفيذية جديدة (7 أعضاء) برئاسة داود خلف
2018/01/20	اجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية	عمّان، الأردن	طرح فكرة إنشاء مركز عربي للتحكيم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وطلب ترشيح أعضاء لمجلس أمنائه
2018/09/04	المكتب التنفيذي	بيروت، لبنان (نقابة المهندسين)	متابعة الدورات في عمّان والسعودية والعراق ولبنان والكويت ومصر؛ الاشتراكات
2018/09/04	الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المتخصصة	بيروت، لبنان	متابعة نشاطات الهيئة ضمن الهيئات المتخصصة للاتحاد
2019/08/06	الجمعية العامة	بيروت، لبنان (نقابة المهندسين)	تقرير إداري ومالي؛ اقتراح توسيع اللجنة التنفيذية من 7 إلى 9 أعضاء
2019/09/21	الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المتخصصة	القاهرة (الأمانة العامة)	متابعة نشاطات الهيئات المتخصصة، منها الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
2020/08/24	الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المتخصصة	عن بعد	مشاركة رئيس الهيئة
2020/12/01	الجمعية العمومية	عن بعد	التقرير السنوي 2020

التاريخ	نوع الاجتماع	مكان الانعقاد	أبرز المواضيع
2022/06/11	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	تنشيط أعمال الهيئة، إنشاء مركز تحكيم، ترويج كتاب عقد المفاوضة الموحد
2022/08/07	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	متطلبات مركز التحكيم، استضافة نقابة المهندسين الأردنيين له
2022/09/10	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	مسودة لائحة مركز التحكيم الإقليمي، ترتيبات اجتماعات عمان، الوضع المالي
2022/10/02	اللجنة التنفيذية + الجمعية العامة	عمان، الأردن (حضور وعن بعد)	اعتماد النظام الأساسي لـ "المركز العربي للتحكيم الهندسي"؛ ترتيب دورة شرم الشيخ
2024/04/28	اللجنة التنفيذية	مدينة الكويت	بالتزامن مع مؤتمر ودورة الكويت؛ تعديلات على النظام الأساسي وتوزيع الأرباح
2024/07/07	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	تعديل النظام الأساسي، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، خطة دورات 2025
2024/08/31	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	نتائج امتحانات دورتي الأردن والكويت، الإعداد للمنتدى السنوي الأول بالقاهرة
2025/10/04	اللجنة التنفيذية	عن بعد (Zoom)	مراجعة نشاطات 2025، خطة باقي العام، تسجيل المركز العربي في ليبيا، قواعد التحكيم
2025/12/23	الجمعية العامة	عن بعد	مراجعة التقرير السنوي
	اللجنة التنفيذية	عن بعد	

رابعاً: الاتفاقيات

التاريخ	طبيعة التعاون	الجهة
2013/01/13	اعتماد بروتوكول تعاون مقدّم من المنظمة لإعادة دراسة بنود محددة	المنظمة العربية للتنمية البشرية
أقرت 2017	اتفاقية تعاون وتبادل خبرات؛ ترجمة وطباعة النماذج المشتركة	المعهد القانوني الدولي للمحكمين الدوليين (CI Arb) - لندن
ديسمبر 2018	مشاركة الهيئة في فعاليات ودورات الأكاديمية بالقاهرة	الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
2018/07/16	مذكرة تعاون لعقد دورات وورش عمل وندوات في مجال التحكيم الدولي وإعداد محكمين عراقيين معتمدين	وزارة التخطيط العراقية
اعتمدت 2024	مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة والمركز	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
قيد التفاوض 2024	مفاوضات جارية على مسودة اتفاقية تعاون مماثلة لاتفاقية مركز التحكيم الخليجي	مركز المحكمين الدوليين

خامساً: بعض المؤتمرات والمنتديات (حسب مكان الانعقاد)

يتم عقد مؤتمر/منتدى متخصص واحد على الأقل سنوياً ابتداءً من 2024، إلى جانب مشاركة الهيئة في فعاليات اتحاد المهندسين العرب الأوسع:

الفعالية	المكان	التاريخ	ملاحظات
مؤتمر بعنوان "نحو تأصيل وتفعيل دور المهندس"	مدينة الكويت	2016/10/18-16	نُظّم بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية
مشاركة في المؤتمر العربي الثالث لعقود الفيديك "الفيديك وآفاق المستقبل"	القاهرة، مصر	2018/05/12-10	
مؤتمر التحكيم الهندسي	مدينة الكويت	2024/04/28	نُظّم بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، تزامناً مع دورة تأهيل المحكم
مشاركة في مؤتمر الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم	القاهرة، مصر	مايو 2024	
منتدى القاهرة للتحكيم الهندسي	القاهرة، مصر	فبراير 2025	بالتعاون مع نقابة المهندسين المصريين؛
منتدى التحكيم الهندسي	مدينة طرابلس ، ليبيا	2025/10/30	نُظّم بالتعاون مع نقابة المهن الهندسية الليبية، تزامناً مع دورة تأهيل المحكم

كما تقرر اقتراح موضوع "التحكيم الهندسي" ليكون عنوان المؤتمر الهندسي العربي الحادي والثلاثين لاتحاد المهندسين العرب المزمع عقده عام 2028.

سادساً: بعض الندوات (حسب مكان الانعقاد)

الندوة	الجهة المنظمة / المكان	التاريخ
أوراق عمل عن الأحداث الاستثنائية والقوة القاهرة وجائحة كورونا في العقود	عن بعد (أونلاين)	2020/06/15
ندوة عن دور الوساطة في حل النزاعات	عبر تطبيق Zoom (نشاط شهري)	رمضان 2024
ندوة إلكترونية عن التحكيم الهندسي	نقابة المهندسين في بيروت، لبنان (عن بعد)	سبتمبر 2025

- اعتمدت الهيئة سياسة عامة بإقامة ندوة مجانية ربع سنوية عبر "الزوم"، وتكليف كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بتنظيم ندوة إلكترونية واحدة على الأقل سنوياً في بلده.

سابعاً: الدورات التدريبية لتأهيل المحكم الهندسي

- تشمل الدورة الكاملة 62 ساعة تدريبية، يعقبها امتحان تحريري يؤهل الناجحين لشهادات "محكم أ" أو "محكم ب" أو عضوية مجلس فض النزاع، حسب الدرجة المحرزة.

الدورة	المكان	التاريخ	ملاحظات
دورة تأهيلية في العقود والتحكيم	عمّان، الأردن	2015/06/10	

الدورة	المكان	التاريخ	ملاحظات
دورة تأهيلية في العقود والتحكيم	بيروت، لبنان	2015/12/16	
دورة تأهيلية في العقود والتحكيم	بغداد، العراق	2015/11/06	
دورات تأهيلية في العقود والتحكيم	بغداد، العراق	2016/04/23، 2016/10/29	
امتحان تأهيل محكمين	بغداد، العراق	2017/02/11	
دورة المستويين الثاني والثالث لتأهيل المحكم الهندسي	عمّان، الأردن	2017/05/22-20	
امتحان تأهيل محكمين	عمّان، الأردن	2017/09/16	نجاح 14 مشاركاً
دورة المستويين الثاني والثالث لتأهيل المحكم الهندسي	بيروت، لبنان	2017/11/09-06	
امتحان تأهيل محكمين	بغداد وبيروت	2017/11/19	
مشاركة في فعالية خارجية	القاهرة	ديسمبر 2018	دورتان نظمتهما الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
دورة + اجتماع اللجنة التنفيذية	بيروت، لبنان	2019/04/03	دورة المستوى الأول ومناقشة أمور الهيئة العامة
دورة	بيروت، لبنان	2019/08/05	دورة المستوى الأول
دورة تأهيلية	عمّان، الأردن	2019/12/14	بالتعاون مع هيئة المكاتب الهندسية الأردنية؛ 108 مشاركين، 78 تقدموا للامتحان، 16 فئة "أ" و 46 فئة "ب"
دورة تأهيلية	عن بعد (Zoom بإدارة الاتحاد)	2020/09/07-05	40-34 مشاركاً، 15 فئة "أ" و 16 فئة "ب"
دورة الكويت	مدينة الكويت	أبريل 2024	نحو 200-245 مشاركاً؛ 79 ناجحاً من أصل من تقدّم للامتحان (5 فئة أ، 74 فئة ب)
دورة الأردن	عمّان، الأردن	منتصف 2024	118 مشاركاً، 47 تقدموا للامتحان، 43 ناجحاً (91.5%؛ 15 فئة أ و 28 فئة ب)
دورة ليبيا	ليبيا	2025/10/25	60 مشاركاً، 26 تقدموا للامتحان
دورة الأردن	عمّان، الأردن	2025/11/08	200 مشاركاً، 80 تقدموا للامتحان
دورة فلسطين (عن بعد)	أونلاين	2025/11/15	30 مشاركاً

بلغ إجمالي عدد المحكمين المسجلين الذين اجتازوا الامتحان في الدول العربية (تراكمياً): الأردن 120، العراق 78، السعودية 10، فلسطين 9، لبنان 23، قطر 1، ليبيا 15، مصر 6، الكويت 75 (الإجمالي التقريبي نحو 337 محكماً معتمداً).

كما اعتمد نظام امتحانات سنوية إضافية وثابتة اعتباراً من العام 2027 في كل من بغداد والقاهرة والكويت وعمّان (بمعدل ربع سنوي على مستوى الهيئة)، لمن لم يلتحق بإحدى الدورات التدريبية.

ثامنا: الإصدارات والمنشورات

من أهم إصدارات الهيئة

عقد المقاوله العربي الموحد – الإصدار الأول والثاني

- الفكرة والبدايات (2014): وزّع رئيس الهيئة مسودة عقد نموذجي لأعمال المقاولات وعقد للخدمات الاستشارية على الأعضاء لمراجعتها قطرياً، وشكلت لجنة لصياغة عقود نموذجية على غرار عقود الفيديك من: م. محمد ماجد خلوصي (مصر)، م. داود خلف (الأردن)، د. نبيل محمد عباس (السعودية)، م. محمد سعيد فتحة (لبنان)، م. امحمد غولة (ليبيا).
- الإعداد (2015-2017): أعدت اللجنة نموذجين للمقاولات شائعة الاستخدام هما "عقد التشييد" و"عقد تصميم وتنفيذ"، وتمت ترجمة النموذجين إلى اللغة الإنجليزية، وأودعت النسخ المطبوعة لدى الأمانة العامة للاتحاد.
- توصية مؤتمر الكويت 2016: أوصى المؤتمر الثاني للهيئة (مؤتمر الكويت، أكتوبر 2016) في البند الثاني من توصياته باعتماد "عقد مقاوله موحد" واقترح تحديداً "العقد العربي الموحد الذي أعده اتحاد المهندسين العرب" كوسيلة لتفادي الأوامر التغييرية غير المدروسة.
- الإصدار الأول - طُبع مطلع/منتصف 2017 .
- الإصدار الثاني (صدر 2022): طُبعت منه 1000 نسخة، وهو متوافق مع إصدار فيديك 2017.

إصدارات ومنشورات أخرى

الإصدار	الحالة	تفاصيل
مجلة التحكيم العربي (النسخة الأولى، 4 أعداد)	صدرت 2013	العدد الأول (يناير) والثاني (أبريل) والثالث (يوليو) والرابع (أكتوبر) 2013؛ بيعت بسعر (5) دولارات للنسخة؛ طلبت الكويت ولبنان والأردن 100 نسخة من كل عدد؛ وزّعت نسخ على ليبيا والكويت والسعودية والأردن
شرط التحكيم النموذجي الخاص بالهيئة	اعتمد 2013	اعتمد في اجتماع اللجنة التنفيذية 2013/12/4
لائحة إجراءات التحكيم الخاصة بالهيئة (النسخة الأولى)	اعتمدت 2013	طُبعت منها 2000 نسخة تتضمن البند التحكيمي المعتمد
بطاقة العضوية للمنتسبين	اعتمدت 2013	بسعر (10) دولارات للبطاقة
تصنيف المحكمين	اعتمد 2013	أسلوب تصنيف المحكمين حسب درجة النجاح بالامتحان
الكتيب الإرشادي والدعائي للهيئة	تم إعداده 2019	يتضمن محاور الدورة على 3 مستويات تأهيلية
كتاب عقد المقاوله العربي الموحد – الإصدار الثاني	صدر 2022	طُبعت منه 1000 نسخة، متوافق مع إصدار فيديك 2017، يُباع بسعر رمزي (15 دولاراً للنسخة)
دليل تأهيل المحكم الهندسي (منهج الدورة)	معتمد ومستخدم	ثلاثة مستويات إجمالي 62 ساعة تدريبية
قواعد إجراءات التحكيم الهندسي الخاصة بالهيئة (نسخة محدّثة)	اعتمدت 2025	أعدها م. ناصر المطيري، وتقرر نشرها عبر الموقع الإلكتروني
الموقع الإلكتروني للهيئة	أطلق 2024–2025	يضم قاعدة بيانات للمحكمين، خدمات للأعضاء حسب نوع العضوية
دليل عمل المحكم الهندسي (كتاب)	قيد الإعداد	مستهدف إصداره ضمن خطة 2027

الإصدار	الحالة	تفاصيل
قواعد إجراءات الوساطة والتوفيق	قيد الإعداد	مستهدف إصداره ضمن خطة 2027
قواعد إجراءات مجالس فض النزاع	قيد الإعداد	مستهدف إصداره ضمن خطة 2027
عقد الخدمات الاستشارية العربي الموحد	قيد الإعداد	طُرحت مسودته الأولى عام 2014 ولم يُستكمل بعد
قواعد إجراءات التحكيم الهندسي الخاصة بالهيئة	اعتمدت 2013 وتم تحديثها 2026	وتقرر نشرها عبر الموقع الإلكتروني

تاسعا: مركز التحكيم العربي الإقليمي

- اعتمدت الجمعية العامة للهيئة "النظام الأساسي للمركز العربي للتحكيم الهندسي" في اجتماعها بعمّان بتاريخ 2022/10/02، بعد إقراره من اللجنة التنفيذية في الاجتماع نفسه.
- وافقت نقابة المهندسين الأردنيين على استضافة المركز في الأردن وتوفير حيز عمل أولي له.
- تأخرت إجراءات التسجيل القانوني الرسمي للمركز حتى عام 2025، رغم منح مهلة 3 أشهر له في اجتماع يوليو 2024.
- في اجتماع 2025/10/04 تقرر توجيه مسار التسجيل الرسمي للمركز عبر ليبيا بدلاً من ذلك، نظراً لحاجة ليبيا الماسة لهذا المركز.
- جرى أيضاً التفاوض على مذكرات تفاهم وشراكات مع جهات تحكيم دولية وإقليمية، منها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (اعتمدت 2024) ومركز المحكمين الدوليين (قيد التفاوض).

ملخص رقمي إجمالي

البند	العدد التقريبي	ملاحظة
اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة والمكتب التنفيذي المؤقتة	نحو 40 اجتماعاً (2012-2025)	بالإضافة لاجتماع جمعية عامة مزعج في ديسمبر 2026
المؤتمرات/المنتديات	5 فعاليات	بالإضافة لاقتراح تخصيص مؤتمر الاتحاد رقم 31 عام 2028 لموضوع التحكيم الهندسي
الندوات	3 ندوات	إلى جانب سياسة ندوات ربع سنوية ومحلية مستمرة لكل عضو لجنة تنفيذية منذ 2019
الدورات والامتحانات التدريبية لتأهيل المحكمين	نحو 20 دورة/امتحان	

بعض الصور













